

מה:

עין משפט
נר מצוה

קפד א מיי פ"י מהל' מביהרה הל' א ועיין בהשגות ובמגיד משנה סמג עשין פז עוש"ע ח"מ ס' רה סעיף א [וצרז אלפס עוד בגיטין ד' קע.]:

קפּה ב ג מ״ פ״ד מהל
אישות הלכה א ועין
בהשגות ובמגיד משנה סמג
עשין מח טוש״ע אה״ע ס״
מב סעיף א:

קפו ד מיי פ"י מהל'
מכירה הלכה ו סמג
עשין פז טוש"ע ח"מ סי'
רה סעיף ט:

מוסף תוספות

[illegible]

ההשגה לא ינקח מרגיש
שכל היגיונם"ם
ד. כלומר שלא יעני בהם
א" טבי או לא כדאמרין
אסור להרצות מכות בעני
ר"י מיגש. ובעני
עניי חוכמה. ר"י מיגש. ובעני
נעניצא. ה. ומכלל הדיו
כל בעילותיו נזות. מוס'
מנזות. ג. מיד הדיו
אנאנוסים קטנים ופסולים.
מוס' הר"ש כמזות יט'
ומודים שהוא שט'
נגמור דהא תליוהו וזבין
וביניה זבין וכו', ואמנה
ננמי וכו' וכלל וכו' מודים
שהשטר נכתב דין מדרת
הלוה. שס.

רבינו גרשום

[illegible]

(א) ע"י צפירשצ"ס כאן צד"ה תינת.

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

צִיטוֹל דאָגב אונקסיה גמר
 וצקונט' הציאה
 לא יהא ציטול אינו
 קודם לכן¹ יהא מצוטל

בשדה סתם אבל בש
לא אמרן אלא דלא
לא ולא אמרן אלא ד
אבל הוה ליה לא

דהא אשה כשדה זו

בְּתִלְיוֹהוּ וקִדְּשִׁי קְדוֹשׁ
אֲשִׁי אִמֶּר יְבֹאֲשֶׁה ורִי
עֲשֶׂה שְׁלֵא כְּהוֹגֵן לְפִי
וּאִפְקַעְנִיהוּ רַבֵּנּוּ לְקִי
רַבִּינָא לְרַב אֲשִׁי⁶
קִדְּשִׁי בְּבִיאה מֵאִי
שְׁוִיָּה רַבֵּנּוּ לְבַעֲלִיתוֹ
לְפֶאֱפִי אִכְנִירָא זֻבִּין
אֲמוּדֵעָא וּאֲשַׁקְלָתָא
דְּחֲתִים אֲמוּדֵעָא שְׁפִי
אֲשַׁקְלָתָא שְׁפִיר חֲחִי
לֹא אֲשַׁקְלָתָא וְאִי אֲשִׁי
אִי לֹא מוּדֵעָא מֵאִי
שְׁפִיר חֲתִים רַב הוֹגֵן
הוֹנָא תִלְיוֹהוּ זֻבִּין זֵנִי
נִחְמֵן הַעֲדִים שְׁאֲמֵן

[illegible]

מאמר מאן אי דקאמרי עדים
דער דמר בר רב אשי דקאמרי
ימתן ליכתב ואי כחב ידן
מן וקשה דלמאי לא מהימני
הא רב נחמן פויה איתי
דמדימין לומר פרוע הוא
קד. (ושם) ות' ר"י דהיי
לשטרא אפילו במיגו
נעשה כמחקרה עדות

ר חנה למיחתם אמודעא מאחר דחתם

העדותיו והוא צירר מעצמו
שצדקן צירר (א) שאינו חושש
והוא למכור שדה 12 ואותה
העדותו דבעל כרחו מקבל:

[illegible]

וְזוֹ צִוִּי אֵל כָּל גִּבִּי אִשָּׁה מִקֹּדֶשׁ
לִיהוּ קְדוּשִׁין דְּהוּא עֲשֵׂה
שְׁכִימָתָהּ לְפִיכָךְ נִעְשֶׂה
וְהוּא שָׁלָם כְּדֵין דְּלֵאמָר "גְּדוּן
וְזוֹ קְדוּשִׁין רִבְנָן עֲקִרְיָנָהּ
וְעִשׂוּ מַעוֹת מִתְנָה
מִפְרָשׁ דְּכָל דְּמִקְדָּשׁ
וְיִצְנָן מִקְדָּשׁ כְּדֵם מִשֶּׁה
בְּכֵן אֲמֹר לִי לִיהוּ קְדוּשִׁין
קְדָשָׁה זֶה שְׁהִי נִדְעָתָא
וְהֵם אֵינֵם חֲפָלִים בְּקִדּוּשִׁין

[illegible]

ס' שנכתב שטר הממירה:
מאן דהסא אמודעא שפיר
הני מיילי היכא דלא מסר
ה' : ומאן דהסא אשקנא
דבמסיק לקמי' רב הונא
אזיני אפילו בתליוהו חזין
ן מודעא אזיני כדפרישין
דפריש' והכא חזין עובדא
אין הדברים שהרי פסקומו
חזין א' ולא אמרן אלא בשדה
אזיני כדפריש' לעיל [מ:]
זה רבה בר בר חנה אמ
ר בר נחמן כו' והכא נמי
שקלתא מודעא היו דבריו
מרו אמה היו דבריו. ו
בו והאמינו לזה למלוה שלא
ילוח לו חה שעבד לו נכסיו
קדם הוה לערופ שלא כדין:

אמר כי אתו לקמן לדין
אלימי לאורועי שטרא דהבי
מר שהשטר נכתב ונמסר
שחתמו על השטר כדין
דוקא כי טעין מזויף
אבל

דאי לא הוו משווי נפשיהו רשיעי דחת

מסורת הש"ס

(א) כתובות ג. יצמות ז: קל.
(ב) גיטין לג. עב. (ז) [לעיל מז: זש"ע], (ג) כתובות יט,
(ד) [יצמות ז: ועוד], (ה) רש"ל,

הגהות הב"ח

[illegible]

מוסף רש"י

[illegible][illegible]

יבִּינוּ גִּרְשׁוֹם (המשך)

אאשקלתא והאמר רב נחמן
היה שערין שאמרו אמנה
היה שערין שטר שכתוב כי
פלוני לזה מפלו' מנה
התומין עליו העדים אם
אמרו העדים בפנינו לא
יתי ממנו מנה אבל אנו לא
שטרא אי לא חזו ההלואה: